[별표 19]

공공측량성과 심사·재심사의 절차 및 기한

공공측량 작업규정

1. 이 표는 제20조제4항에 따라 공공측량성과 심사와 재심사의 절차 및 기한을 정한다. 심사를 맡아 하는 기관의 안에서 이루어지는 절차는 「측량성과 심사수탁기관의 심사업무 및 지정절차 등에 관한 규정」(이하 "심사업무규정"이라 한다)에 따른다.

2. 심사의 절차와 기한

가. 신청과 성과의 제출

1) 시행자는 법 제18조제1항 및 법 시행규칙 제22조제1항에 따라 성과심사를 신청하고, 제17조에 따른 성과패키지를 낸다.

2) 성과패키지에는 공공측량작업계획서, 품질보고서 및 제품사양서를 함께 담는다.

나. 성과패키지의 확인

1) 심사기관은 심사에 앞서 성과패키지의 구성, 파일의 형식、이름、좌표계, 메타데이터와 품질보고서의 갖춤을 확인한다.

2) 빠지거나 맞지 아니한 것이 있으면 7일 이내의 기간을 정하여 보완을 요구할 수 있다.

3) 2)의 보완에 걸린 기간은 심사기간에 넣지 아니한다.

4) 이 확인은 자동검사로 갈음할 수 있다.

다. 자동검사

1) 기계가 읽을 수 있는 형태로 낸 성과는 자동검사를 먼저 하고 그 결과를 심사에 쓴다.

2) 자동검사에서 걸러진 것은 심사자가 확인한 뒤 판정에 반영하며, 자동검사의 결과만으로 부적합으로 판정하지 아니한다.

라. 표본추출과 심사

1) 표본은 법 시행규칙 제115조제2항 별표 13의 표본추출 비율에 따라 성과심사 단위별로 무작위로 뽑는다. 다만, 자동검사를 하는 항목은 성과 전체를 대상으로 한다.

2) 심사는 실내심사를 원칙으로 하고, 현지심사는 같은 별표에 따라 한다.

3) 심사의 기준은 제20조제1항에 따라 제품사양서와 품질요소별 정량 기준(별표 15)으로 한다.

마. 판정과 통지

1) 판정의 구분은 「측량성과 심사수탁기관의 심사업무 및 지정절차 등에 관한 규정」에서 정하는 바에 따른다.

2) 심사기관은 법 시행규칙 별지 제14호서식의 성과심사결과서에 판정의 구분과 근거를 적어 신청인과 국토지리정보원장에게 알린다.

3) 적합이 아닌 판정을 한 때에는 그 사유와 보완이 필요한 범위를 구체적으로 밝힌다.

바. 심사기간

1) 성과심사의 처리기간은 법 시행규칙에서 정하는 바에 따른다.

2) 다음의 기간은 심사기간에 넣지 아니한다.

가) 나목2)에 따른 보완에 걸린 기간

나) 심사자료를 더 요청하여 받기까지 걸린 기간

다) 신청인의 사정으로 심사를 멈춘 기간

3. 재심사의 절차와 기한

가. 보완의 제출

1) 조건부적합으로 판정받아 보완을 요구받은 시행자는 통지받은 날부터 30일 이내에 보완한 성과를 낸다.

2) 보완에 오랜 기간이 걸리는 등 부득이한 사유가 있는 경우에는 심사기관과 협의하여 그 기간을 늘릴 수 있다.

3) 1)의 기간에 보완한 성과를 내지 아니하면 부적합으로 판정할 수 있다.

나. 재심사의 범위

1) 재심사는 보완을 요구한 항목을 중심으로 한다.

2) 보완이 다른 항목에 영향을 미치는 경우에는 그 항목도 함께 심사한다.

3) 성과패키지를 통째로 다시 낸 경우에는 처음 심사의 절차를 다시 밟는다.

다. 부적합으로 판정된 성과

1) 다시 측량하여 낸 성과는 새로운 심사 신청으로 본다.

라. 재심사의 수수료는 심사업무규정에서 정하는 바에 따른다.

4. 이의신청

가. 심사 결과에 이의가 있는 시행자는 통지받은 날부터 14일 이내에 사유를 적어 심사기관에 이의를 신청할 수 있다.

나. 심사기관은 신청을 받은 날부터 14일 이내에, 그 성과의 심사에 참여하지 아니한 심사자를 넣어 다시 검토하고 그 결과와 근거를 알린다.

다. 나목의 검토 결과에도 이의가 있는 경우에는 국토지리정보원장에게 판단을 요청할 수 있다.

라. 이의신청의 처리에는 수수료를 받지 아니한다.

5. 기록

가. 심사기관은 표본을 뽑은 방법과 결과, 자동검사의 결과, 판정의 근거, 보완과 재심사의 경과 및 이의신청의 처리 결과를 심사이력에 남긴다.

나. 가목의 기록은 성과와 함께 국토지리정보원장에게 인계한다.